

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2642/2539

พันเอก วิเชียร พรหมผลิน กับพวก
นาย สุรพล จันทรสติธย์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 369, มาตรา 386

ทางพิพาทกว้าง3เมตรเกิดขึ้นจากการที่ส. และจำเลยได้ตกลงกันวันที่ดินบริเวณที่มีแนวเขตติดกันในที่ดินของแต่ละฝ่ายกว้าง1.50เมตรยาวตลอดแนวเขตที่ดินที่ติดกันเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกซอยจรัญสนิทวงศ์46 และทางพิพาทดังกล่าวมีมาตั้งแต่ปี2508บุคคลที่ซื้อที่ดินจากส. ซึ่งรวมทั้งโจทก์ต่างก็ตกลงยอมให้ที่ดินของตนส่วนที่ส. ให้เว้นไว้เป็นทางใช้เป็นทางได้เมื่อโจทก์เข้ามาอยู่ในที่ดินที่ซื้อจากส. และปลูกบ้านอยู่อาศัยมาเป็นเวลา10ปีเศษก็ได้ใช้ทางพิพาทเข้าออกซอยดังกล่าวตลอดมาส่วนจำเลยและบุคคลที่อาศัยอยู่ในที่ดินของจำเลยก็ได้ใช้ทางพิพาทเข้าออกซอยนั้นเช่นเดียวกันข้อตกลงระหว่างส.กับจำเลยเช่นนี้เป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ให้อีกฝ่ายหนึ่งใช้ที่ดินของตนเป็นทางได้จึงมีผลบังคับได้ตามกฎหมายต่อมาเมื่อโจทก์ซื้อที่ดินจากส. ก็ได้ยอมรับข้อตกลงดังกล่าวและหลังจากที่โจทก์เข้ามาปลูกบ้านอยู่ในที่ดินที่ซื้อจากส. โจทก์ก็ได้ใช้ทางพิพาทมาเป็นเวลา10ปีเศษโดยจำเลยไม่เคยโต้แย้งห้ามปรามและจำเลยก็ยังใช้ทางพิพาทซึ่งต้องผ่านที่ดินของโจทก์เหมือนเดิมจึงต้องถือว่าจำเลยได้ตกลงกับโจทก์โดยปริยายให้โจทก์ใช้ทางพิพาทในที่ดินส่วนที่เป็นของจำเลยและให้จำเลยใช้ทางพิพาทในที่ดินส่วนที่เป็นของโจทก์ซึ่งก็เป็นสัญญาต่างตอบแทนเช่นเดียวกับที่จำเลยตกลงกับส. ดังนั้นแม้จะฟังไม่ได้ว่าทางพิพาทเป็นทางจำเป็นจำเลยก็จะปิดกั้นทางพิพาทในส่วนที่เป็นที่ดินของจำเลยไม่ให้โจทก์ใช้อันถือว่า

เป็นการเลิกสัญญาต่างตอบแทนโดยโจทก์ไม่ยินยอมและไม่ได้กระทำการใดๆที่จะถือว่าโจทก์ผิดสัญญาหาได้ไม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 16757, 16758 และ 16756 ตามลำดับ จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 8016 จำเลยที่ 4 และที่ 5 เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 16760 และ 16759 ตามลำดับ ที่ดินของโจทก์และจำเลยบางคนเดิมเป็นที่ดินแปลงเดียวกันในโฉนดเลขที่ 2918 ของจำเลยที่ 1 แล้วมีการแบ่งแยกเป็นโฉนดเลขที่ 8016 กับแบ่งแยกออกเป็นแปลงย่อย ๆ ตามเลขโฉนดดังกล่าวข้างต้น ซึ่งในการแบ่งแยกดังกล่าวได้มีการตกลงให้กันที่ดินของโจทก์และจำเลยกว้างคนละ 1.50 เมตร สำหรับใช้เป็นทางเข้าออกเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันทำให้ได้ทางเป็นถนนกว้าง 3 เมตร ยาวตลอดแนวเขตที่ดินของโจทก์และจำเลยเป็นทางเข้าออกสู่ถนนซอยจรูญสนิทวงศ์ 46 ซึ่งเป็นทางสาธารณะ โจทก์ทั้งสามได้ใช้ทางดังกล่าวมานานกว่า 10 ปีโดยมีการนำรถยนต์แล่นเข้าออกต่อมาเมื่อเดือนมกราคม 2534 จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ได้ก่อสร้างประตูรั้วเหล็กปิดกั้นทางดังกล่าว ทำให้โจทก์ทั้งสามไม่สามารถใช้ทางดังกล่าวเป็นทางเข้าออกได้และโจทก์ทั้งสามไม่มีทางออกอื่น ขอให้บังคับจำเลยทั้งห้าให้ร่วมกันรื้อถอนประตูรั้วเหล็กที่กีดขวางทางพิพาท ให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 เปิดทางในที่ดินโฉนดเลขที่ 8016 ตำบลบางยี่ขัน (บ้านปูน) อำเภอบางกอกน้อย ธนบุรี ให้จำเลยที่ 4 และที่ 5 เปิดทางในที่ดินโฉนดเลขที่ 16760 และ 16759 ตามลำดับตำบลบางพลัด (บ้านปูน) อำเภอบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครเป็นทางกว้าง 3 เมตร ยาวตลอดแนวจากถนนสาธารณะประโยชน์ถึงที่ดินของโจทก์ทั้งสามในฐานะเป็นทางจำเป็น หากจำเลยทั้งห้าไม่ปฏิบัติตามก็ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ให้การว่า โจทก์ที่ 1 และที่ 3 ไม่ใช่เจ้าของที่ดินโฉนดตาม
ฟ้อง ที่ดินโฉนดเลขที่ 16756, 16757 และ 16758 ไม่ได้แบ่งแยกออกจากที่ดินโฉนด
เลขที่ 2918 แต่แบ่งแยกมาจากที่ดินโฉนดเลขที่ 10268 ของนางสาวสุรภี จันทร
สฤติย์ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่ดินโฉนดเลขที่ 8016 ของจำเลยที่ 1 แต่อย่างใด ที่ดินของ
โจทก์ทั้งสามโฉนดตามฟ้องแบะที่ดินของจำเลยที่ 4 และที่ 5 ได้เว้นที่ดินไว้ได้กว้าง
ประมาณ 1.50 เมตร สำหรับเป็นทางเดินเข้าออกร่วมกัน จำเลยที่ 1 ไม่เคยตกลงให้
ใช้ที่ดินของจำเลยที่ 1 เป็นทางเข้าออกและสภาพทางพิพาทเป็นเพียงทางคนเดิน
รถยนต์ไม่สามารถเข้าออกได้ จำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่
8016 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 4 ให้การว่า จำเลยที่ 4 ยินยอมเว้นที่ดินของจำเลยที่ 4 ให้เป็นทางเข้า
ออกตามข้อตกลงที่เคยทำไว้กับนางสาวสุรภี จันทรสฤติย์ จำเลยที่ 4 ไม่ได้มีส่วนรู้
เห็นหรือเกี่ยวข้องในการปิดทางพิพาท ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 5 ให้การว่า โจทก์ที่ 1 และที่ 3 ไม่ใช่เจ้าของที่ดินตามฟ้อง จำเลยที่ 5
ได้เว้นที่ดินของจำเลยที่ 5 กว้างประมาณ 1.50 เมตรเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกสู่ซอย
พระยารพพงษ์ร่วมกับโจทก์ทั้งสามและจำเลยที่ 4 แต่จำเลยที่ 5 ไม่เคยตกลงให้ใช้
ทางเข้าออกเป็นทางรถยนต์ จำเลยที่ 5 ไม่เคยขัดขวางโจทก์ทั้งสามในการใช้ทาง
ผ่านที่ดินของจำเลยที่ 5 ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ศาลชั้นต้นอนุญาต และ
จำเลยที่ 1 และที่ 5 รับว่าโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินตามฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า โจทก์ทั้งสามมีสิทธิใช้ทางจำเป็นในที่ดิน
โฉนดเลขที่ 8016 ตำบลบางยี่ขัน (บ้านปูน) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
(ธนบุรี) ของจำเลยที่ 1 ติดกับที่ดินโฉนดเลขที่ 16756 ถึง 16760 กว้าง 1.50

เมตรยาวตลอดแนวจนจดซอยเจริญสนิทวงศ์ 46 (ซอยพระยาวารพงษ์) และมีสิทธิใช้ทางจำเป็นในที่ดินโฉนดเลขที่ 16759 ของจำเลยที่ 5 ติดกับที่ดินโฉนดเลขที่ 8016 ของจำเลยที่ 1 กว้าง 1.50 เมตรยาวตลอดแนวเขตที่ดิน ให้จำเลยที่ 1 รื้อถอนสิ่งกีดขวางในทางจำเป็น

จำเลยที่ 1 และที่ 5 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ ทั้ง สาม ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ทางพิพาทซึ่งกว้าง 3 เมตรเกิดขึ้นจากการที่นางสาวสุรภีและจำเลยที่ 1 ได้ตกลงกันว่าที่ดินบริเวณที่มีแนวเขตติดกันในที่ดินของแต่ละฝ่ายกว้าง 1.50 เมตรยาวตลอดแนวเขตที่ดินที่ติดกันเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกซอยเจริญสนิทวงศ์ 46 และทางพิพาทดังกล่าวมีมาตั้งแต่ปี 2508 บุคคลที่ซื้อที่ดินจากนางสาวสุรภีซึ่งรวมทั้งโจทก์ทั้งสามต่างก็ตกลงยอมให้ที่ดินของตนส่วนที่นางสาวสุรภีให้เว้นไว้เป็นทางใช้เป็นทางได้ เมื่อโจทก์ทั้งสามเข้ามาอยู่ในที่ดินที่ซื้อจากนางสาวสุรภีและปลูกบ้านอยู่อาศัยมาเป็นเวลา 10 ปีเศษก็ได้ใช้ทางพิพาทเข้าออกซอยเจริญสนิทวงศ์ 46 ตลอดมาส่วนจำเลยที่ 1 และบุคคลที่อาศัยอยู่ในที่ดินของจำเลยที่ 1 ก็ได้ใช้ทางพิพาทเข้าออกซอยเจริญสนิทวงศ์ 46 เช่นเดียวกัน เช่นนี้ย่อมเห็นได้ว่า ข้อตกลงระหว่างนางสาวสุรภีกับจำเลยที่ 1 เป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ให้อีกฝ่ายหนึ่งใช้ที่ดินของตนเป็นทางได้จึงมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย ต่อมาเมื่อโจทก์ทั้งสามซื้อที่ดินจากนางสาวสุรภีก็ได้ยอมรับข้อตกลงดังกล่าวและหลังจากที่โจทก์เข้ามาปลูกบ้านอยู่ในที่ดินที่ซื้อจากนางสาวสุรภี โจทก์ก็ได้ใช้ทางพิพาทมาเป็นเวลา 10 ปีเศษ โดยจำเลยที่ 1 ไม่เคยโต้แย้งห้ามปราม แต่จำเลยที่ 1 ก็ยังใช้ทางพิพาทซึ่ง

ต้องผ่านที่ดินของโจทก์ทั้งสามเหมือนเดิม ก็ต้องถือว่าจำเลยที่ 1 ได้ตกลงกับโจทก์ทั้งสามโดยปริยายให้โจทก์ทั้งสามใช้ทางพิพาทในที่ดินส่วนที่เป็นของจำเลยที่ 1 และให้จำเลยที่ 1 ใช้ทางพิพาทในที่ดินส่วนที่เป็นของโจทก์ทั้งสามซึ่งก็เป็นสัญญาต่างตอบแทนเช่นเดียวกับที่จำเลยที่ 1 ตกลงกับนางสาวสุรภี แม้จะฟังไม่ได้ว่าทางพิพาทเป็นทางจำเป็น จำเลยที่ 1 ก็จะปิดกั้นทางพิพาทในส่วนที่เป็นที่ดินของจำเลยที่ 1 ไม่ให้โจทก์ทั้งสามใช้อันถือว่าการเลิกสัญญาต่างตอบแทน โดยโจทก์ทั้งสามไม่ยินยอมและไม่ได้กระทำการใด ๆ ที่จะถือว่าโจทก์ทั้งสามผิดสัญญาหาได้ไม่

พิพากษาแก้เป็นว่า โจทก์ทั้งสามมีสิทธิใช้ทางพิพาทในที่ดินโฉนดเลขที่ 8016 ตำบลบางยี่ขัน (บ้านปูน) เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร (ธนบุรี) ของจำเลยที่ 1 ด้านติดกับที่ดินโฉนดเลขที่ 16756 ถึง 16760 กว้าง 1.50 เมตร ยาวตลอดแนวจนจดซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 (ซอยพระยาวรรพษ์) ให้จำเลยที่ 1 รื้อถอนสิ่งกีดขวางในทางพิพาทดังกล่าว นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ชูชาติ ศรีแสง-จิระ บุญพจนสุนทร-วินัย วิมลเศรษฐ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ